

Asyldebatte in Deutschland

Der Tagesspiegel

Samstag 07. September 2024

Copyright 2024 Verlag Der Tagesspiegel GmbH Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 9

Length: 1344 words

Body

Vergangene Woche hat Deutschland erstmals seit der Machtergreifung der Taliban wieder nach Afghanistan abgeschoben. Selbst das Bürgerkriegsland Syrien ist als mögliches Ziel von Abschiebungen im Gespräch.

Deutschland bewegt sich im europäischen Mainstream: Unter Druck von Rechts geben auch linke Parteien und Parteien der Mitte in der Asylfrage nach und wollen Härte zeigen. Fünf Beispiele aus der EU.

Italien

Seit 2002 ist das Bossi-Fini-Gesetz in Italien in Kraft, offiziell Gesetz Nr 189/2002, bis heute Grundlage für Abschiebungen. Benannt wurde es nach Umberto Bossi, Gründer der rechten Lega, damals Lega Nord, und Gianfranco Fini, seinerzeit Chef der Vorgängerpartei von „Fratelli d'Italia“, der Partei der heutigen Regierungschefin.

Das Gesetz 189/2002 bestimmt unter anderem, dass jede Person, die in Italien ohne Aufenthaltstitel angetroffen wird, möglichst schnell ausgewiesen und bis dahin in einem Abschiebezentrum festgehalten wird. Das Gesetz hat noch nie funktioniert, meinen nicht nur Fachleute - und sein Erfinder Fini -, sondern inzwischen auch die Regierung Meloni.

Einen Aufenthaltstitel zur Einreise bekommt zum Beispiel, wer einen Arbeitsvertrag hat. Dafür allerdings müssten Arbeitgebende Menschen einstellen, die ihnen noch völlig unbekannt sind - was sie höchst selten tun.

Für Asylanträge sind Prozeduren ähnlich denen in Deutschland vorgesehen. Es komme, sagt die Migrationsanwältin Angela Maria Bitonti, aber nicht selten vor, dass Menschen aus angeblich sicheren Herkunftsstaaten gegen die Vorschriften umgehend und ohne Prüfung ihres Anliegens abgeschoben werden.

2022 zum Beispiel wurden 76,6 Prozent der Anträge von Menschen aus Tunesien, das auf dieser Liste steht, abgelehnt. Für Ägypten lag die Quote bei über 90 Prozent.

Tunesien hat dieser Rückführung per Abschiebevertrag zugestimmt, sagt Filippo Miraglia, Sprecher des Runden Tisches Migration, eines Zusammenschlusses von Kirchen und NGOs, die auf dem Feld engagiert sind.

Frankreich

Asyldebatte in Deutschland

Frankreich hat mit seinem „Einwanderungskontrollgesetz“ vom Januar 2024 auch die Ausweisung von Ausländern deutlich verschärft. Das Gesetz erweiterte die Verwaltungsbefugnisse zur Inhaftierung und Ausweisung von ausländischen Staatsangehörigen, die als „Bedrohung für die öffentliche Ordnung“ angesehen werden oder die die „republikanischen Werte“ nicht respektieren.

Dies kann unabhängig vom Aufenthaltsstatus erfolgen. Es wurde der Schutz besonderer Personengruppen vor einer Ausweisung aufgehoben: So sind Ausländer, die vor ihrem 13. Lebensjahr nach Frankreich kamen, mehr als 20 Jahre dort lebten oder deren Kinder mit französischer Staatsbürgerschaft, nicht mehr vor Ausweisung geschützt. Sollten sie für ein Verbrechen oder ein Delikt, auf das die Höchststrafe von mehr als drei Jahren möglich ist, verurteilt werden, werden sie anschließend abgeschoben - auch wenn ihre tatsächliche Strafe geringer ausfiel.

Aber auch ohne juristische Verurteilung können Ausländer abgeschoben werden, wenn die Verwaltung (Präfektur) der Ansicht ist, dass ein Ausländer eine „erhebliche Bedrohung für die öffentliche Ordnung“ darstellt. Angriffe auf Vertreter:innen des Staates führen ebenso zu einer Ausweisung. Auch Aufenthaltsgenehmigungen werden jetzt schon bei leichteren Vergehen entzogen.

Wer einen Aufenthaltstitel beantragt oder erneuert, muss sich seit Juli 2024 schriftlich zur Achtung „republikanischer Werte“ verpflichten. Der geschäftsführende Innenminister Gérald Darmanin erklärte im August, im ersten Halbjahr 2024 seien 2.500 ausländische Straftäter abgeschoben worden.

Dänemark

Dänemark gilt vielen in Europa als Vorbild erfolgreicher, das heißt auf Begrenzung zielender Asyl- und Migrationspolitik. Die Asylzahlen des Landes sind auf einem Tiefststand in der EU. Gern wird auch darauf verwiesen, dass es die dänische Sozialdemokratie war, die diese Politik wesentlich ins Werk gesetzt hat.

Die Wende brachte die große Fluchtbewegung ab 2015 aus dem syrischen Bürgerkrieg. Dänemarks Sozialdemokrat:innen nahmen der Rechten damals das Thema ab - um es selbst zu besetzen.

Abschiebung ist allerdings nur ein untergeordnetes Mittel. Die Regierung in Kopenhagen lässt immer weniger Menschen aus dem Ausland überhaupt einreisen und sorgt dafür, dass dies weltweit bekannt ist. Dazu gehört, dass Geflüchtete keinen dauerhaften Schutz mehr erhalten, sondern dass er befristet ist. Die Hilfen zur Integration wurden umbenannt in „Unterstützung zur Selbsterhaltung und Rückkehr“. Das sogenannte Schmuckgesetz verfügt, dass Asylsuchenden alle Wertgegenstände abgenommen werden - mit der Begründung, so trügen die Menschen selbst zu ihrem Lebensunterhalt bei.

Möglich ist das alles trotz der EU-Mitgliedschaft des Landes. Wegen einer Sonderregelung ist Dänemark nicht ans gesamte EU-Recht gebunden. Und Fachleute meinen auch, dass die Lage des kleinen Dänemark zwischen den großen Zielländern Deutschland und Schweden ihm den Erfolg seiner Abschottungspolitik leicht macht oder überhaupt erst ermöglicht.

Und Dänemark verschweige, dass die Asylsuchenden, die es nicht ins Land schafften, eben anderswohin gingen, meint Charlotte Siente, Generalsekretärin des dänischen Flüchtlingsrats DRC. „Die dänische Regierung löst also gar nichts - sie schickt Geflüchtete lediglich in andere EU-Länder, weil der Aufenthalt in Dänemark so miserabel wie möglich wirken soll.“

Dies sei die Wirklichkeit von Dänemarks bewundertem Asylsystem, so Siente in einem Gastbeitrag für den Tagesspiegel: „Es funktioniert nicht. Es ist unsolidarisch. Und es schadet sowohl dem globalen Flüchtlingssystem als auch dem humanitären Ruf Europas.“

Spanien

In Spanien ist die irreguläre Zuwanderung aktuell ebenfalls eines der großen innenpolitischen Streitthemen. Besonders über die kanarischen Inseln reisen Zehntausende Menschen in das EU-Land ein, Regionalpräsident Fernando Clavijo rechnet bis Ende des Jahres mit insgesamt 70.000 Einreisenden - davon 7.000 Minderjährige. Sie

Asyldebatte in Deutschland

stehen im Zentrum der Asyldebatte des Landes. Nach spanischem Ausländerrecht dürfen minderjährige Migrant:innen, die unbegleitet einreisen, nur dann abgeschoben werden, „wenn es nachweislich in ihrem Interesse ist, weil sie zum Beispiel bei den Eltern oder Behörden im Herkunftsland besser versorgt sind“, erklärt Elena Muñoz, Asylrechtsanwältin der spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe. De facto seien Abschiebungen damit unmöglich.

In der spanischen Enklave Ceuta, die an Marokko angrenzt, gab es 2021 trotzdem mehrfach Zurückweisungen. Im Januar dieses Jahres erklärte der Oberste Gerichtshof sie nachträglich für verfassungswidrig.

Sind Asylsuchende einmal im Land, könnten Behörden sie generell nur selten wieder ausweisen, sagt Muñoz. Nach abgelehntem Antrag müssten Asylsuchende theoretisch nach 15 Tagen ausreisen, danach könnten sie von der Polizei festgenommen und abgeschoben werden. „Meistens kommt es dazu nicht. Und wenn, haben viele keine Papiere, können keinem Herkunftsland klar zugeordnet werden oder mit den betreffenden Ländern gibt es kein Abkommen“, so Muñoz. Wer bleibt, bleibt allerdings illegal und ohne Papiere. Eine Duldung wie in Deutschland existiert in Spanien nicht, die Betroffenen haben deshalb Probleme bei der Anmeldung, bei der Arbeitssuche, bei der medizinischen Versorgung.

Trotz allem ist Spanien auf Platz fünf der europäischen Länder, die am meisten abschieben - hinter Frankreich, Deutschland, Schweden und Zypern. 2.515 Abschiebungen waren es im ersten Quartal des Jahres. Dabei werden aber auch Zurückweisungen oder Einreiseverweigerungen an der Grenze gezählt.

Am deutsch-dänischen Grenzübergang in Flensburg 2023. Dänemark verlängerte seinerzeit die verschärften Grenzkontrollen.

Zitat

Die dänische Regierung löst gar nichts - sie schickt Geflüchtete lediglich in andere EU-Länder, weil der Aufenthalt in Dänemark miserabel wirken soll.

Charlotte Siente, Generalsekretärin des dänischen Flüchtlingsrats DRC

Autorenprofil

Angela Maria Bitonti, Rechtsanwältin und Fachfrau für Migrationsrecht in Italien

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: TSPI

Subject: POLITIK (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); ABSCHIEBUNG (89%); KRIEG & KRIEGERISCHE AUSEINANDERSETZUNG (89%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (89%); EUROPÄISCHE UNION (79%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (79%); EINWANDERUNG (78%); TALIBAN (78%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (76%); POLITISCHES ASYL (73%); ARBEITSVERTRÄGE (67%); STRAFZUMESSUNG (67%); VERBRECHEN (64%); GEFÄNGNISSTRAFEN (62%); VERHAFTUNGEN (62%)

Asyldebatte in Deutschland

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); DEUTSCHLAND (90%); FRANKREICH (90%); TUNESIEN (90%); ITALIEN (89%); EUROPA (79%); ÄGYPTEN (79%); AFGHANISTAN (74%); SYRIEN (74%)

Load-Date: September 6, 2024

End of Document